

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Autos nº 1000003-33.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote

Requerentes: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Documento: Petição conjunta de acordo

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
- ESTADO DE ZETALÂNDIA

MARINA DUARTE BASTOS e OTÁVIO REZENDE CAMPOS, qualificados nos autos, por seu patrono constituído, e VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., igualmente qualificada nos autos e devidamente representada por advogado constituído, vêm, conjunta e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da ação em epígrafe, expor e requerer o que segue.

I - DO OBJETO DA AÇÃO

1. Os requerentes ajuizaram a presente demanda em face da requerida em razão do contrato particular de promessa de compra e venda do lote nº 14 da quadra C do Loteamento Recanto das Aroeiras, situado nesta comarca, celebrado em 3 de fevereiro de 2096, pelo preço ajustado de R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais).

2. Na petição inicial os requerentes postularam a rescisão do contrato por inadimplemento da loteadora quanto às obras de infraestrutura, a restituição integral das quantias pagas, que somam R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), a declaração de nulidade da cláusula 9ª do instrumento, que previa a retenção de 40% (quarenta por cento) dos valores pagos, a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o preço ajustado, correspondente a R\$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), a indenização por danos morais no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Após a apresentação de contestação e antes da realização da audiência de instrução, as partes, assistidas por seus patronos e livres de qualquer vício de consentimento, compuseram-se amigavelmente, nos termos adiante expostos.

II - DOS TERMOS DO ACORDO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto. As partes ajustam a rescisão amigável do contrato particular de promessa de compra e venda do lote nº 14 da quadra C do Loteamento Recanto das Aroeiras, ficando a requerida desde logo autorizada a dispor livremente do imóvel, sem qualquer oposição dos requerentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor. A requerida pagará aos requerentes a quantia total de R\$ 96.400,00 (noventa e seis mil e quatrocentos reais), montante que abrange, integralmente, a devolução dos valores pagos, no importe de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), e a multa contratual, no importe de R\$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), nada mais podendo ser exigido a esses títulos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da forma de pagamento. O valor da cláusula segunda será pago em 8 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R\$ 12.050,00 (doze mil e cinquenta reais) cada uma, vencendo-se a primeira em 10 de abril de 2099 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, até 10 de novembro de 2099, mediante transferência bancária para conta de titularidade dos requerentes, cujos dados foram informados ao patrono da requerida, servindo o comprovante de transferência como recibo de quitação da respectiva parcela. Sobre as parcelas ora ajustadas não incidirão correção monetária ou juros, por expressa disposição das partes.

CLÁUSULA QUARTA - Do inadimplemento. O atraso no pagamento de qualquer das parcelas por prazo superior a 15 (quinze) dias importará multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das parcelas vincendas e execução do acordo nos próprios autos, independentemente de nova notificação.

CLÁUSULA QUINTA - Dos honorários e das custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono, sem condenação em verba sucumbencial. As custas processuais remanescentes, se houver, serão suportadas pela requerida.

CLÁUSULA SEXTA - Da abrangência e da quitação. O presente acordo abrange todos os pedidos deduzidos na petição inicial, inclusive os relativos à nulidade da cláusula de decaimento e à indenização por danos morais, que restam compreendidos na transação. Cumprido integralmente o pagamento ajustado, as partes dar-se-ão mútua, plena, geral e

irrevogável quitação quanto ao contrato objeto desta demanda, para nada mais reclamarem uma da outra, a qualquer título, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da homologação. As partes declaram que o presente ajuste versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e que foi celebrado de forma livre e consciente, requerendo sua homologação judicial.

III - DO REQUERIMENTO

Ante o exposto, requerem as partes, conjuntamente, a homologação do acordo ora apresentado, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, bem como a renúncia ao prazo recursal e a expedição de certidão de trânsito em julgado.

Termos em que pedem deferimento.

Porto das Águas, 12 de março de 2099.

Documento assinado eletronicamente pelos patronos dos requerentes e da requerida, advogados constituídos nos autos, em 12 de março de 2099.